وصار حكمه حكم المسمى فى العقد قليلا كان أو كثيرا سواء كانا عالمين مهر المثل أولا لانه ان فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه وان فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما يجب لها
(تنبيه) عبارة المتن مخالفة لما فى المنهج تقديما وتأخيرا فان عبارته فان تراضيا ولو على قليل صح والا فرضه حاكم بقدره وعبارة الاقناع مرتبة كالمنهج (فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق) من طلاق أو غيره (قبل فرضه أو تراضيهما رجعت لها المتعة) وهى ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهرا مطلقا (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وذلك لان المتعة معتبرة بحال الزوج فى يساره واعساره نص عليه (فاعلاها خادم) اذا كان الزوج موسرا (وأدناها كسوة تجزئ المرأة) أى تجزئ المرأة (فى صلاتها) وهى درع وخمار وثوب تصلى فيه (اذا كان) الزوج (معسرا
*فصل ولا مهر فى النكاح الفاسد الا بالخلوة أو الوطء) فان طلقها أو مات عنها قبل الدخول أو الخلوة فلا مهر لها (فان حصل أحدهما) أى الدخول أو الخلوة (استقر) عليه (المسمى ان كان) فرض لها مسمى (والا) بأن لم يفرض لها شئ (فـ) يستقر عليه لها ان دخل أو خلا بها (مهر المثل ولا مهر فى النكاح الباطل) كنكاح زائدة على أربع (الا بالوطء فى القبل) فلا مهر بوطئها فى الدبر (وكذا) يجب عليه مهر المثل اذا كانت (الموطوءة) موطوءة (بشبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته قال فى الشرح والمبدع بغير خلاف علمناه كبدل متلف (و) كذا حكم (المكرهة على الزنا) ولو كانت من محارمه كأخته وعمته من نسب أو رضاع كبدل متلف أو ميتة ولو من مجنون قال فى الاقناع ومن طلق امرأته قبل الدخول طالقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى انتهى وانما وجب النصف ايضا لانه طلق قبل الدخول (لا المطاوعة) على الزنا لانه اتلاف للبضع برضا صاحبه كما لو أذنت له فى قطع يدها فقطعها (ما لم تكن) المزنى بها المطاوعة (أمة) فانه لا يسقط مهرها بطواعيتها لانه لسيدها والمبعضة يسقط منه ما يقابل حريتها والباقى لسيدها (ويتعدد المهر بتعدد الشبهة) كما لو وطئها يظنها زوجته فاطمة ثم وطئها ظانا انها زوجته عائشة ثم وطئها ظانا انها زوجته زينب لزمه ثلاثة مهور (و) يتعدد المهر أيضا بتعدد (الاكراه) على الزنا لا بتكرار الوطء فى الشبهة الواحدة كأن اشتبهت عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا (وعلى من أزال بكارة أجنبية) أى غير زوجة (بلا وطء أرش البكارة) لا مهر مثل لانه اتلاف جزء ولم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه الى أرشه كسائر المتلفات (وان أزالها) أى البكارة (الزوج) بلا وطء (ثم طلق) من أزال عذرتها بغير الوطء (قبل الدخول) بها (لم يكن عليه الا نصف المسمى) لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فلا يكون لها سوى نصف الصداق المسمى (ان كان والا) أى وان لم يكن لها مسمى (فالمتعة) لها (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة) بطلاق أو فسخ (فان أباها) أى الفرقة بالطلاق أو الفسخ (الزوج فسخها الحاكم) نص عليه

*(باب الوليمة وآداب الاكل) * والشرب وما يتعلق بذلك

والوليمة اجتماع لطعام عرس خاصة وحذاق لطعام عند حذاق صبى وغديرة واعذار لطعام